

El Reglamento de Gas — Estructura, ámbito y generalidades

TEMA 00 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Este es el cimiento de todo el curso. El articulado del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (**Real Decreto 919/2006**) fija las reglas generales que luego concretan las ITC. Aquí tienes el articulado completo (Artículos 1 a 14), reescrito claro y directo pero **sin dejarte nada**, con notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan. Estúdialo antes de entrar en las ITC: te dará el mapa mental para colocar todo lo demás.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Objeto, campo de aplicación y definiciones** (Artículos 1 a 3).
- **Vídeo 2 — Materiales y puesta en servicio** (Artículos 4 a 6).
- **Vídeo 3 — Mantenimiento, control periódico y régimen general** (Artículos 7 a 14).

Artículo 1 · Objeto

El Reglamento se enmarca en la **Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos** y en la **Ley 21/1992 de industria**. Su objeto es establecer las **condiciones técnicas y garantías** que deben reunir:

- las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y
- los aparatos de gas,

con una única finalidad de fondo: **preservar la seguridad de las personas y los bienes**.

Sus prescripciones se aplican **con carácter general** a todas las instalaciones de su campo de aplicación, y **con carácter específico** a través de las **Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)** de cada tipo de instalación. Cumplir este Reglamento **no exime** de cumplir otras disposiciones que regulen materias distintas sobre esas mismas instalaciones.

Nota aclaratoria — Imagina el Reglamento como el **tronco de un árbol** y las ITC como sus **ramas**. El tronco (articulado) dice lo que vale para todos; cada rama (ITC) baja al detalle de su tipo de instalación. Cuando en obra te preguntes «¿esto de dónde sale?», la respuesta casi siempre es: lo general, del tronco; el detalle, de la rama que toque. Esta lógica se repite en TODO el curso, así que grábatela ya.

Nota aclaratoria — ¿Por qué dos leyes por encima del Reglamento? Porque un reglamento no nace solo: **desarrolla** lo que una ley ordena. La **Ley de hidrocarburos** (34/1998) manda en el «negocio del gas» (quién distribuye, comercializa...) y la **Ley de industria** (21/1992) en la «seguridad industrial». El Reglamento es el manual de

instrucciones que baja esas dos leyes al taller. Si te preguntan «¿de qué leyes cuelga el Reglamento?», ya lo sabes.

Artículo 2 · Campo de aplicación

Instalaciones y aparatos incluidos

El Reglamento se aplica a las siguientes instalaciones y aparatos:

Letra	Instalación / aparato	En cristiano
a	Distribución por canalización	La red de la calle: tuberías de la compañía, presión máxima de diseño ≤ 16 bar, con sus estaciones de regulación y acometidas.
b	Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP	La «nave de las bombonas»: donde se guardan y reparten los envases de GLP.
c	Almacenamiento de GLP en depósitos fijos	El depósito enterrado o de superficie (típico de chalés/urbanizaciones sin gas natural).
d	Plantas satélite de GNL	Depósito de gas natural licuado (hasta 1.000 m ³ , presión de operación > 1 bar) que abastece una zona.
e	Estaciones de servicio para vehículos a gas	La «gasolinera de gas»: GLP a granel, GNC, GNL o hidrógeno para repostar coches.
f	Instalaciones de envases de GLP	El conjunto de bombonas + tuberías hasta la llave de acometida (incluida).
g	GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas	La instalación de gas de la caravana.
h	Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos	El corazón de Gas B (definición exacta abajo).
i	Aparatos de gas	Los que queman el gas: caldera, calentador, cocina, etc.

Definición clave — instalación receptora (letra h): conjunto de tuberías y accesorios comprendidos **entre la llave de acometida (excluida) y las llaves de conexión de aparato (incluidas)**, quedando **excluidos** los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. En su caso más general se compone de **acometida interior, instalación común e instalación individual**. Cuando se alimenta desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, va **desde el regulador o reguladores acoplados a los envases (incluidos) hasta las llaves de conexión de aparato (incluidas)**.

No es instalación receptora la alimentada por un **único envase o depósito móvil de GLP de contenido inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a **un solo aparato de utilización móvil**.

Nota aclaratoria — El truco de «incluida / excluida» se entiende con la **llave del portal**. La **llave de acometida** es como la llave del portal que pone la compañía: **no es tuya**, por eso va excluida. Desde la puerta de tu casa hacia dentro (las **llaves de conexión de aparato**) **sí es tuyo**, por eso van incluidas. Regla de una frase: **la receptora empieza donde acaba la acometida y termina en la llave del aparato**. El aparato y su tubito de conexión, fuera.

Nota aclaratoria — Ese límite de **15 kg** es el que separa «instalación» de «cacharro suelto». La bombona de camping-gas con su tubo a un solo hornillo **no es** instalación receptora (no hay que legalizarla como tal). Pero en cuanto pones **tubería fija, varios aparatos o una bombona más grande**, ya es instalación receptora y entra el Reglamento. Piensa: bombona pequeña + un aparato móvil = fuera; todo lo demás = dentro.

Aplicación en el tiempo

En cuanto a instalaciones, el Reglamento se aplica:

- a las **nuevas** instalaciones, sus **modificaciones** y **ampliaciones**;
- a las instalaciones **existentes** que sean objeto de modificación o ampliación.

Las instalaciones que ya existían quedan sometidas al **régimen de controles periódicos** (periodicidad y agentes). Los criterios técnicos en esas intervenciones son los de su ITC o, en su defecto, los de la reglamentación con la que fueron construidas.

Nota aclaratoria — Traducción práctica: una instalación vieja **no hay que rehacerla** porque salga un reglamento nuevo. Se respeta como está... **hasta que la tocas** (la amplías o modificas): en ese momento, lo que toques se pone al día. Y ojo, aunque no la toques, **los controles periódicos** (las inspecciones/revisiones) sí le caen igual. Nadie se libra del control periódico por ser antigua.

Artículo 3 · Definiciones

El diccionario del oficio. Estas son las definiciones que el Reglamento fija para sí mismo y sus ITC:

Acometida interior

Conducciones y accesorios entre la llave de acometida (excluida) y la llave o llaves del edificio (incluidas), en receptoras suministradas desde redes de distribución. Si el contaje está en el límite de la propiedad, **no existe acometida interior**.

Agente a comisión en exclusiva

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor, vinculada por contrato de agencia en exclusiva.

Cliente

Persona física o jurídica con relación contractual con un suministrador.

Combustibles gaseosos

Los de las **tres familias** de gases de la norma **UNE-EN 437** y el **hidrógeno en fase gas** como combustible.

Comercializador

Entidad del artículo 58 d) de la Ley 34/1998.

Comercializador al por menor de GLP envasado

Entidad del artículo 47 de la Ley 34/1998.

Control periódico

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y su aptitud de uso.

Distribuidor

Entidad de los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998.

Distribuidor al por menor de GLP a granel

Entidad del artículo 46 de la Ley 34/1998.

Empresa instaladora de gas

Persona física o jurídica que monta, repara, mantiene y realiza el control periódico de instalaciones de gas, cumpliendo la **ITC-ICG 09** y habiendo presentado la **declaración responsable** de inicio de actividad.

Entidad de certificación

La del artículo 20 del Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (RD 2200/1995).

Envases de GLP

Depósitos móviles de GLP para usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales que, agotada su carga, se trasladan a planta para su llenado. Incluye botellas y botellones a presión.

Especialista criogénico

Persona física o jurídica especialista en trabajos criogénicos y equipos a presión.

Fabricante

Persona física o jurídica responsable de que un producto cumpla las prescripciones reglamentarias.

Instalación común

Conducciones y accesorios entre la llave del edificio —o la de acometida si aquélla no existe— (excluidas) y las llaves de usuario (incluidas).

Instalación individual

Conducciones y accesorios entre la llave de usuario (con instalación común) o la llave de acometida/edificio (suministro a un solo usuario), ambas excluidas, hasta las llaves de conexión de los aparatos (incluidas). Desde depósitos móviles de GLP < 15 kg, va desde el regulador (incluido) hasta las llaves de conexión de aparato.

Instalador de gas

Persona física que, por sus conocimientos teórico-prácticos y cumpliendo la **ITC-ICG 09**, está capacitada para realizar y supervisar las operaciones de su categoría.

Organismo de control

Entidad del artículo 15 de la Ley 21/1992 y de la Sección 1.ª, Capítulo IV del RD 2200/1995. La mención «organismo de control» lleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza».

Operador al por mayor de GLP

Entidad del artículo 45 de la Ley 34/1998.

Puesta en marcha de los aparatos a gas

Operaciones que permiten verificar que el aparato funciona con el **tipo de gas y la presión** para los que fue diseñado y que la **combustión** se realiza dentro de los parámetros del fabricante.

Suministrador

Empresa que suministra gas al cliente o usuario (operador al por mayor de GLP, distribuidor al por menor de GLP a granel, distribuidor o comercializador).

Titular de una instalación

Persona física o jurídica propietaria o beneficiaria de una instalación.

Transportista

Entidad del artículo 58 a) de la Ley 34/1998.

Usuario

Persona física o jurídica que utiliza el gas para su consumo.

Nota aclaratoria — las tres partes, como muñecas rusas. El gas entra y va pasando por tres tramos encajados, siempre en este orden: **acometida interior** (de la calle al edificio) → **instalación común** (el montante que sube por el edificio, compartido) → **instalación individual** (lo que entra en tu vivienda hasta cada aparato). Cada tramo empieza donde acaba el anterior. Si visualizas el gas «subiendo por la escalera y entrando en tu piso», colocas los tres tramos sin fallar.

Nota aclaratoria — ¿y si es un chalé? No siempre existen los tres tramos. En una vivienda **unifamiliar** con contador en la valla, no hay «instalación común» ni «acometida interior»: va casi todo directo a la instalación individual. Por eso la definición dice «en su caso más general». No te agobies si en una instalación real falta un tramo: es normal.

Nota aclaratoria — personas, no tuberías. La otra mitad del diccionario son **los agentes** (quién es quién). Ata cabos: el **fabricante** hace el producto; la **empresa instaladora** (la razón social) monta y mantiene; el **instalador** (la persona con carné) ejecuta; el **distribuidor** lleva el gas por la red; el **comercializador** te lo vende; el **organismo de control** vigila; el **titular** es el dueño y el **usuario** el que lo gasta. Si separas «tuberías» de «personas», las preguntas cruzadas dejan de tener trampa.

Nota aclaratoria — las tres familias de gas. Cuando veas «tres familias» (UNE-EN 437), piensa: **1.ª familia** = gases manufacturados/aire propanado (casi en desuso), **2.ª familia** = **gas natural** (el de la ciudad), **3.ª familia** = **GLP** (butano y propano). Es una forma de clasificar los gases por cómo queman. Te sonará todo el curso.

Artículo 4 · Materiales, equipos y aparatos de gas

1. Los materiales, equipos y aparatos deben cumplir las disposiciones que **apliquen directivas europeas** y, en su caso, las nacionales que no las contradigan.
2. En ausencia de tales disposiciones:
 - **a)** Cumplirán las prescripciones del Reglamento y sus ITC. Se consideran conformes los amparados por **certificados y marcas de conformidad a normas** otorgados por las entidades de certificación del RD 2200/1995.
 - **b)** Llevarán, de forma **visible e indeleble**, unas indicaciones mínimas:
 - Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización;
 - Marca y modelo;
 - Las indicaciones necesarias para el uso específico del material o equipo.
 - **c)** Las instrucciones estarán redactadas, **al menos, en castellano**.

Nota aclaratoria — «Indeleble» significa **que no se borra**. ¿Por qué lo exige? Porque dentro de diez años, cuando alguien revise ese tubo o esa válvula, tiene que poder leer todavía de qué es y quién lo hizo. Una pegatina que se cae no vale. Piensa en el marcado como el **DNI del material**: grabado, permanente y legible.

Nota aclaratoria — «Al menos en castellano» cae tal cual en el examen. Si ves una opción tipo «las instrucciones pueden venir solo en inglés», es **falsa**: el castellano es el mínimo obligatorio. Puede venir además en otros idiomas, pero en castellano **siempre**.

Artículo 5 · Puesta en servicio de instalaciones

La puesta en servicio se condiciona a un **procedimiento general** (artículo 12.3 de la Ley 21/1992); los requisitos específicos de cada tipo los fija su ITC. Vamos paso a paso.

Nota aclaratoria — el mapa del artículo 5. No te pierdas en los subapartados. El artículo 5 es UNA historia con ocho capítulos, en orden: **5.1 diseño** (papeles) → **5.2 autorización** (¿hace falta permiso?) → **5.3 ejecución** (montaje) → **5.4 pruebas** (¿aguanta?) → **5.5 certificados** (firmas) → **5.6 puesta en servicio** (¡gas!) → **5.7 comunicación** (avisar a la Administración) → **5.8 puesta en marcha** (arrancar aparatos). Si te sabes la película en orden, los detalles caen solos.

5.1 Diseño

Cada instalación necesita una **documentación técnica** que acredite el cumplimiento reglamentario. Según la instalación y lo que diga su ITC, esa documentación adopta la forma de:

- **Proyecto**, suscrito por **técnico facultativo competente**; o
- **Memoria técnica**, que puede suscribir el **instalador** en la categoría que indique la **ITC-ICG 09**.

Quien firme la documentación es **directamente responsable** de que se ajuste a las exigencias reglamentarias.

Nota aclaratoria — ¿proyecto o memoria técnica? Regla mental: instalación **grande o complicada → proyecto** (lo firma un técnico titulado, ingeniero); instalación **normal o pequeña → memoria técnica** (la puede firmar el instalador). Es como ir al médico: un catarro lo ve tu médico de cabecera (memoria); una operación seria, el especialista (proyecto). El tamaño lo marca cada ITC.

Nota aclaratoria — Ojo a la frase «quien firma es responsable». En gas, **la firma no es un trámite**: si firmas la memoria y algo está mal, respondes tú. Por eso no se firma nada que no hayas comprobado. Este principio te acompañará toda la vida profesional.

5.2 Autorización administrativa

Solo se precisa autorización administrativa cuando **lo exija la Ley 34/1998** y así lo disponga la ITC correspondiente. En ese caso, el Reglamento se aplica con carácter **complementario** al procedimiento de la ley.

Nota aclaratoria — No confundas **autorización** con **comunicación**. La mayoría de instalaciones **no** necesitan que la Administración les dé permiso previo (autorización); basta con **avisar después** (comunicación, apartado 5.7). La autorización previa se reserva a casos gordos que marca la ley. En Gas B lo normal es hacer y comunicar, no pedir permiso y esperar.

5.3 Ejecución de las instalaciones

Las instalaciones se realizan por las **empresas que determine cada ITC**. Cuando concurren con otras energías o servicios, se adoptarán las **medidas precautorias** (canalizaciones, distancias en cruces y paralelismos) según los reglamentos específicos.

Nota aclaratoria — «Cruces y paralelismos» es un tema que volverás a ver en la UNE. Traducción: cuando tu tubo de gas se **cruza** o va **en paralelo** con la luz, el agua o el saneamiento, hay que respetar **distancias mínimas de seguridad** para que no se toquen ni se afecten. Aquí el Reglamento solo lo enuncia; el «cuántos centímetros» está en la norma técnica.

5.4 Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio

Al terminar, la **empresa responsable de la ejecución** debe comprobar la correcta ejecución y el **funcionamiento seguro**, y realizar las **pruebas** que exija la ITC. Si la ITC lo estipula, se hará además una **inspección** por un **organismo de control**, que verificará el cumplimiento de las prescripciones de seguridad.

Nota aclaratoria — Distingue dos figuras que suenan parecido: la **prueba** la hace **el que monta** (compruebas tu propio trabajo, p. ej. la prueba de estanquidad); la

inspección la hace **un tercero independiente** (el organismo de control) y solo cuando la ITC lo pide. Uno es «revisar lo mío», el otro es «que me revise un árbitro».

5.5 Certificados

Finalizada la instalación y con las pruebas favorables:

- **a)** La empresa ejecutora emite el **certificado de instalación** (y, en su caso, de las pruebas), haciendo constar la conformidad con el Reglamento, sus ITC y la documentación técnica, justificando las variaciones que hubiera.
- **b)** En instalaciones que necesiten **proyecto**, el **director de obra** emite el **certificado de dirección de obra**.
- **c)** Cuando la ITC lo requiera, el **organismo de control** que inspeccione emite un **certificado de inspección**, que se adjunta a los anteriores.

Nota aclaratoria — el certificado de instalación es tu «factura de que está bien hecho». Es el documento estrella: sin él no hay gas. Lo firma **quien ejecutó**. El de **dirección de obra** solo aparece si hubo **proyecto** (o sea, obra grande). Y el de **inspección** solo si la ITC obligó a que viniera el organismo de control. Idea: **siempre** hay certificado de instalación; los otros dos, **solo a veces**.

5.6 Puesta en servicio

Para poner en servicio, el responsable debe recibir **copia de los certificados** del apartado 5.5.

- **a)** Cuando proceda, la empresa instaladora —con conocimiento y autorización del titular— puede solicitar al **distribuidor** (o al **suministrador** si no hay red) un **suministro de gas provisional** para pruebas de funcionamiento. La **responsabilidad** de la instalación y de las pruebas recae en la **empresa instaladora**. Si el resultado es favorable, puede mantenerse el suministro provisional mientras se tramita la documentación.
- **b)** Para **restablecer el suministro** a una receptora con **contrato resuelto**, se entrega **certificado de control periódico sin anomalías y en vigor**. En su defecto, o si estuvo **fuera de servicio más de un año**, se procede como en **nuevas instalaciones**.

Nota aclaratoria — la regla del año. Retén esto porque cae fijo: si una instalación lleva **más de un año** sin gas (una casa cerrada, una herencia parada...), **no se reengancha sin más**: se trata **como si fuera nueva** (papeles y pruebas incluidos). Menos de un año y con su certificado de control en vigor, se puede restablecer. El «año» es la fecha de caducidad mental que debes memorizar.

5.7 Comunicación a la Administración

Salvo excepciones de las ITC, el **titular** presenta, **antes de que transcurran treinta días** desde la puesta en servicio, ante el órgano competente de la **Comunidad Autónoma**:

- **a)** Identificación de la instalación: titular, ubicación, tipo y fecha de puesta en servicio.
- **b)** Documentación técnica.

- **c)** Certificado de instalación.
- **d)** Certificado de dirección de obra (en su caso).
- **e)** Certificado del organismo de control (en su caso).
- **f)** Certificado de pruebas de funcionamiento (en su caso).

El certificado del organismo de control siempre se acompaña del **certificado de instalación** (y del de dirección de obra cuando proceda).

Nota aclaratoria — «Treinta días» y «quién lo presenta» son dos datos que se preguntan juntos. Ojo: el que comunica es **el titular** (el dueño), no la empresa instaladora. En la práctica lo suele tramitar la instaladora en nombre del titular, pero **la responsabilidad de comunicar es del titular**. Y el plazo se cuenta desde la **puesta en servicio**, no desde que acabaste el montaje.

5.8 Puesta en marcha de aparatos

Se realiza según el apartado 5.3 de la **ITC-ICG 08**. En todos los casos, el agente que la realice emite y entrega al **usuario** un **certificado de puesta en marcha** según el modelo de dicha ITC.

Nota aclaratoria — **no mezcles los tres certificados de arranque**. Hay tres papeles distintos y cada uno lo firma alguien: el de **instalación** (lo firma la empresa que ejecutó), el de **dirección de obra** (el director de obra, solo si hay proyecto) y el de **puesta en marcha del aparato** (el agente de puesta en marcha, ITC-ICG 08). El de puesta en marcha va del aparato: comprobar que la **caldera/calentador** arranca bien con su gas y su presión. «Quién firma cada certificado» es una de las preguntas más repetidas del examen.

Artículo 6 · Información a los usuarios

En las instalaciones receptoras, como **anexo al certificado de instalación** entregado al titular, la empresa instaladora confecciona unas **instrucciones para el correcto uso y mantenimiento**. Incluirán, en todo caso, un **croquis del trazado** con sus principales características (materiales, uniones, válvulas, etc.).

El **suministrador** facilitará a sus clientes, con periodicidad **al menos bienal** y por escrito, recomendaciones de utilización y medidas de seguridad.

Nota aclaratoria — «Bienal» = **cada dos años** (no confundir con «bianual», que se usa para dos veces al año). Aquí es **cada dos años**: el suministrador recuerda por escrito, mínimo cada dos años, cómo usar el gas con seguridad. Y no olvides el **croquis del trazado**: el cliente tiene derecho a saber por dónde van sus tubos; se lo entregas tú con la instalación.

Artículo 7 · Mantenimiento de instalaciones y aparatos.

Controles periódicos

7.1 Mantenimiento de instalaciones

Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios**, están **obligados** al mantenimiento y buen uso de las instalaciones y de los aparatos, siguiendo el Reglamento y sus ITC, de forma que estén **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado. Deben atender las recomendaciones de seguridad del suministrador, distribuidor, empresa instaladora y fabricante.

Nota aclaratoria — ¿De quién es la obligación de mantener? Del **titular** (el dueño) y, si no, del **usuario** (quien lo gasta). No es del instalador ni de la compañía: ellos ayudan y recomiendan, pero **el que responde del buen estado es el dueño**. Es como el coche: el taller te lo arregla, pero el que tiene que llevarlo a revisión eres tú.

7.2 Control periódico de las instalaciones

Las instalaciones están sometidas a un **control periódico** definido en sus ITC. La palabra que se use no es un capricho:

- Si el control se realiza sobre **instalaciones receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes de distribución** (gas natural o GLP), se denomina **inspección periódica**.
- Si el control **debe realizarlo obligatoriamente un organismo de control**, también se denomina **inspección periódica**.
- **En cualquier otro caso**, se denomina **revisión periódica**.

La ITC correspondiente determina: **qué** instalaciones se inspeccionan o revisan y **quién** es competente; los **criterios**; y los **plazos**. El titular o usuario tiene **libertad de elección** de la empresa que realice el control y las adecuaciones derivadas. De cada control se emiten los **certificados** correspondientes.

Las **inspecciones periódicas** de receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes por canalización las realiza una **empresa instaladora de gas habilitada** o el **distribuidor**, con medios propios o externos.

7.2.1 Inspecciones periódicas

Las inspecciones de receptoras alimentadas desde redes por canalización (Ley 34/1998) las realiza una **empresa instaladora habilitada** o el **distribuidor** (medios propios o externos). La inspección de la **parte común** de las receptoras también corresponde a una empresa instaladora habilitada o al distribuidor.

7.2.2 Revisiones periódicas

Las **revisiones** se realizan en todas las instalaciones **que no estén conectadas a redes de distribución**. Es obligación del **titular** o, en su defecto, del **usuario**, solicitando los servicios de una de las entidades indicadas en la ITC.

Nota aclaratoria — EL punto estrella del tema. Inspección vs revisión se decide con **una sola pregunta**: ¿la instalación está conectada a la red de distribución (la tubería de la compañía en la calle)?

- **SÍ está conectada** (gas natural de ciudad, o GLP de red) → **INSPECCIÓN**.
- **NO está conectada** (un depósito de GLP propio en un chalé, unas bombonas) → **REVISIÓN**.

Y una segunda regla que gana cualquier empate: **si la ley obliga a que venga un organismo de control, es INSPECCIÓN, siempre**. Chuleta mental: conectada a red = inspección; por tu cuenta = revisión. Con esto resuelves todas las preguntas de este bloque, que son muchas.

Nota aclaratoria — ¿por qué «inspección» suena más serio que «revisión»? Porque lo es. La **inspección** la hace alguien habilitado ajeno al usuario (empresa instaladora habilitada o distribuidor) sobre instalaciones enganchadas a la red, donde un fallo afecta a muchos. La **revisión** es para instalaciones más «privadas» (tu depósito). Misma finalidad —seguridad—, pero distinto nombre y distinto agente según el riesgo.

7.3 Control administrativo

El órgano competente de la **Comunidad Autónoma** puede comprobar en cualquier momento —por sí mismo o mediante organismo de control— el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte, y en casos de **riesgo significativo** para personas, animales, bienes o medio ambiente.

Nota aclaratoria — Esto es la «policía del gas»: por encima de inspecciones y revisiones, la **Comunidad Autónoma** puede aparecer **cuando quiera** a comprobar que todo cumple, sobre todo si hay riesgo. «De oficio» significa por su propia iniciativa; «a instancia de parte», porque alguien se ha quejado.

Artículo 8 · Habilitación para operar en instalaciones y aparatos de gas

- **8.1 Empresas instaladoras de gas.** Cuando lo exija la ITC, las instalaciones las ejecutan **empresas instaladoras habilitadas** según la **ITC-ICG 09**, sin perjuicio del proyecto y dirección de obra por técnicos titulados.
- **8.2 Instaladores de gas.** Los gasistas que actúen como instaladores cumplirán el apartado 2 de la **ITC-ICG 09**.
- **8.3 Agentes de puesta en marcha y adecuación de aparatos.** Cumplirán el punto 5.3 de la **ITC-ICG 08**.

Nota aclaratoria — tres papeles que no son lo mismo. La **empresa instaladora** es la empresa (la razón social habilitada, con su seguro y sus medios). El **instalador** es la persona con carné, y tiene **categoría A, B o C** según la **ITC-ICG 09**. El **agente de**

puesta en marcha es quien arranca los aparatos. Tú te estás sacando la **categoría B**: podrás trabajar en la mayoría de instalaciones receptoras domésticas y comerciales típicas. Ve asociando cada papel con su ITC (instalador → 09; aparatos → 08), porque el examen los cruza.

Artículo 9 · Cumplimiento de las prescripciones

Se considera que las instalaciones realizadas conforme al Reglamento ofrecen las **condiciones mínimas de seguridad** exigibles según el estado de la técnica. Estas prescripciones tienen la condición de **mínimos obligatorios** (artículo 12.5 de la Ley 21/1992). Se consideran cubiertos:

- **a)** Por **aplicación directa** de las prescripciones;
- **b)** Por **técnicas de seguridad equivalentes**, que proporcionen al menos un nivel de seguridad equiparable, **justificado** por el diseñador ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación **antes** del procedimiento del artículo 5.

Nota aclaratoria — «Mínimos obligatorios» quiere decir que el Reglamento marca **el suelo, no el techo**: puedes hacerlo **más seguro**, nunca menos. Y si por lo que sea no puedes cumplir a la letra, existe la vía de las **técnicas equivalentes**: demuestras que tu solución es **igual de segura o más** y te la aprueban. Pero siempre **antes** de empezar el papeleo del artículo 5, no después.

Artículo 10 · Excepciones

Cuando sea **materialmente imposible** cumplir determinadas prescripciones, y tampoco quepa la vía de las técnicas equivalentes, se presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma —**antes** del procedimiento del artículo 5— una **solicitud de excepción** firmada por **técnico facultativo competente**, exponiendo los motivos y las **medidas compensatorias**. El órgano puede desestimarla o exigir modificar las medidas antes de conceder la excepción.

Nota aclaratoria — **no confundas «equivalente» (art. 9) con «excepción» (art. 10)**. La **técnica equivalente** es «lo hago distinto pero igual de seguro». La **excepción** es el último recurso: «es imposible cumplir y tampoco hay equivalente, así que pido permiso para saltármelo a cambio de medidas compensatorias». La excepción **siempre** la firma un técnico competente y la aprueba la Administración.

Artículo 11 · Reconocimiento mutuo

Se consideran conformes los productos **comercializados legalmente** en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que garanticen un **nivel de seguridad**

equivalente al exigido aquí. Se aplica el Reglamento (UE) del reconocimiento mutuo de mercancías.

Nota aclaratoria — En cristiano: un material aprobado legalmente en otro país europeo **vale aquí**, siempre que sea **igual de seguro**. Es la lógica del mercado único europeo: no hay que volver a certificar en cada país. No suele ser pregunta gorda, pero conviene reconocerlo.

Artículo 12 · Normas

1. Las ITC pueden prescribir el cumplimiento de **normas (UNE u otras)**, total o parcialmente. **Esa referencia se hace sin indicar el año de edición** de la norma. En la **ITC-ICG 11** se recoge el listado de todas las normas citadas, por título y numeración, **con** su año de edición.
2. Cuando una norma se revisa, se **actualiza el listado** mediante resolución del órgano directivo competente, indicando desde cuándo vale la nueva edición y cuándo deja de valer la antigua. A falta de resolución, se entiende válida la **edición posterior** a la del listado, siempre que no cambie criterios básicos y solo actualice ensayos o incremente la seguridad.

Nota aclaratoria — Detalle fino pero preguntado: **las ITC citan las normas UNE sin año** (para no quedarse anticuadas cada vez que se revisa una norma), y el **listado oficial con años** vive en la **ITC-ICG 11**. Por eso en todo este curso verás «UNE 60670» **sin fecha**: no es un olvido, es exactamente como manda el Reglamento.

Artículo 13 · Infracciones y sanciones

Se aplica el régimen de infracciones y sanciones del **Título V de la Ley 21/1992** y del **Título VI de la Ley 34/1998**.

Nota aclaratoria — El Reglamento **no inventa** las multas: te remite a las dos leyes de las que cuelga. La de **industria** (21/1992) y la de **hidrocarburos** (34/1998) son las que fijan qué es infracción leve/grave/muy grave y su sanción. Idea para el examen: las sanciones **no** están en el Reglamento, están en **las leyes**.

Artículo 14 · Accidentes

Cuando un accidente ocasione **daños importantes o víctimas**, el **suministrador** lo notifica lo antes posible y **en no más de 24 horas** al órgano competente de la Comunidad Autónoma, remitiendo después un **informe en un plazo máximo de 7 días**.

En los **quince primeros días de cada trimestre**, se remite a las Comunidades Autónomas y al órgano directivo del Ministerio la **información estadística**, que incluirá al menos:

- Localidad y provincia;
- Fecha;
- Daños materiales;
- Daños personales;
- Clase (**deflagración, explosión, intoxicación o incendio**);
- Posible causa.

Nota aclaratoria — dos plazos que caen juntos. Ante accidente grave: **24 horas** para **avisar** y **7 días** para el **informe** completo. Memoriza también las **cuatro clases** de accidente como lista cerrada: **deflagración, explosión, intoxicación e incendio**. Truco: «primero llamo (24 h), luego escribo (7 días)».

Nota aclaratoria — deflagración vs explosión. No son lo mismo aunque lo parezcan: en la **deflagración** el frente de llama avanza **más despacio que el sonido** (un «fogonazo» rápido); en la **explosión/detonación** avanza **más rápido que el sonido** y es mucho más destructiva. Para el gas doméstico, lo habitual es la deflagración, pero el Reglamento las lista por separado.

Ideas clave del tema

- El Reglamento (**RD 919/2006**) busca la **seguridad de personas y bienes**; manda a dos niveles: **articulado** (general) + **ITC** (específico).
- **Instalación receptora:** de la **llave de acometida (excluida)** a las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**.
- Puesta en servicio: **diseño → ejecución → pruebas/inspección → certificados → puesta en servicio → comunicación** a la Comunidad Autónoma (en **treinta días**).
- **Inspección** (conectada a red / obliga organismo de control) frente a **revisión** (no conectada a red).
- Documentación: **proyecto** (técnico competente) o **memoria técnica** (instalador, ITC-ICG 09); **firmar es responsabilizarse**.
- Las normas UNE se citan **sin año**; el listado con años está en la **ITC-ICG 11**.
- Accidente grave: **24 horas** para avisar, **7 días** para el informe.